

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 44/2531	นายบุญสม เทศปลื้ม กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันโทสำเร็จ ภูไพบูลย์ กับพวก	โจทก์
	พลจัตวาขุนโปรงปรีชาภูมิ	จำเลย
	นายเสนอ ศีตีสาร ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 โจทก์ร่วมที่ 1 และทนายโจทก์ร่วมที่ 2 ต่าง
แถลงคัดค้าน (อันดับ 219,217,215)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเรียกพันโทสำเร็จภูไพบูลย์และนางสมพรหาญ
วิสูตรศิริ เข้ามาเป็นโจทก์ร่วมตามคำขอของจำเลยและให้เรียกว่าโจทก์ร่วมที่ 1 และ
โจทก์ร่วมที่ 2 ตามลำดับ และจำเลยได้มรณะ นายธวัชจุลเจิม ทายาท ขอเข้ามาเป็น
คู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้าน 2 หลังที่ปลูกในที่ดินโจทก์ที่ 2 และ
โจทก์ร่วมที่ 2 ออกไปจากที่ดิน โดยห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 109.25 บาท ให้โจทก์ นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 109.25 บาท ให้โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนบ้านและออกไปจากที่ดินโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 212,211)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางเงินสดจำนวน 5,899.50 บาท ไว้เป็นประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ (อันดับ 202,206)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเรื่องการรื้อถอนบ้าน 2 หลังไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 8 ปีนับแต่วันฟ้องมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องเฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเรื่องการรื้อถอนบ้าน 2 หลังไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 8 ปีนับแต่วันฟ้องมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องเฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ